Tarih & Sayı: 29/07/2021_175

Yasal Mevzuat ***: 7333 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun***

Resmi Gazete Tarih & Sayı ***: 28.07.2021 Tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Asgari Ücret Desteğine İlişkin Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi.***

28.07.2021 tarihli 31551 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16. maddesi ile asgari ücret desteğine ilişkin olarak düzenlemelere yer verildi.

Söz konusu kanun uyarınca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 85.madde ile asgari ücret desteğinin 2021 yılında da devam etmesi yönünde düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'n 4/a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

- 2020 yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 TL (aylık 4410 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılınca cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar prim ve hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin gün toplam prim ödeme gün sayısının,

- 2021 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının

  2021 yılı Ocak ile Aralık ayları için günlük 2,50 TL (Aylık 75 TL) ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek olup bu tutarın işsizlik sigortası fonundan karşılanması düzenlemesine yer verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu düzenlemeler uyarınca; yukarıda açıklanan prime esas kazanç tutarı, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri gereğince toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 294 TL (aylık 8.820 TL) olarak uygulanacaktır.

Ek olarak;

- 2021 yılında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2021 yılı Ocak ile Aralık ayları/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim ve hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4/1-a maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde destekten yararlanılamayacaktır.

- Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı hallerde işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası fonu tarafından karşılanacak tutardan az olması durumunda yalnızca işsizlik sigortası prim borcu kadar mahsup yapılması söz konusu olacaktır.

- Söz konusu düzenlemeler uyarınca; 2021 yılına ait brüt asgari ücretin onda birini (357,75 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespit edilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

tarafından yapılacak ihtar üzerine 15 günlük süre içinde ilgili eksikliği gideren iş yerlerine ilişkin asgari ücret desteği uygulamasına devam edilecektir.

Söz konusu düzenlemeler 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 28 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7333 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

**Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.*

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr